



الزمن: ساعتان
التاريخ: ٢٥/٥/٢٠١٩ م
الفترة: المسائية

الفقرة: الثانية
الشعبة: قانون
المادة: مصادر الالتزام وأحكامه والإثبات

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩ م

(٢٠ درجة لكل سؤال)

القسم الأول (اختياري)

السؤال الأول: صحح الخطأ في العبارات التالية مع التعليل؟

١. مطالبة الدائن المدين بالتوفاء بالبدل في الالتزام البدلي عند استحالة تنفيذ الالتزام الأصلي بخطأ المدين.
 ٢. توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين في التزام مضاف إلى أجل واقف.
 ٣. تعتبر التسعيرة الموضوعة على بضاعة التاجر من قبيل الإيجاب الموجه للجمهور.
 ٤. يعتبر من قبيل الإكراه استخدام وسيلة غير مشروعة لتحقيق عرض مشروع.
- السؤال الثاني: بين حكم المسائل التالية بإيجاز؟

١. حكم امتناع صاحب الحق في الاختيار عن تحديد ما يقع عليه اختياره في الالتزام التخييري؟
٢. حكم زيادة التعويض عن المقدر المحدد بالشرط؟
٣. حكم الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية سواء بتثديدها أو تخفيضها أو الإعفاء منها؟
٤. حكم المسؤولية عند ارتكاب الضرر في حالة الضرورة؟

(٣٠ درجة لكل سؤال)

القسم الثاني (اختياري)

أجب عن سؤالين فقط مما يأتي:

السؤال الأول: تكلم عن الإجازة للعقد الباطل من حيث شروط صحة الإجازة وحكم الإجازة ؟

السؤال الثاني: تكلم عن انقضاء الحق في الحبس؟

السؤال الثالث: (أ) الشروط اللازمة لاعتبار المحررات رسمية ؟
(ب) أساس مسؤولية المكلف بالرقابة ؟

انتهت الأسئلة مع التمنيات بالتوفيق،،،،

د/ أحمد التهامي

رئيس القسم

أ.د / حدي محمد مصطفى

امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩ م

الشعبة : قانون
الزمن : ساعتان
التاريخ : ٢٠١٩ / ٥ / ٢٠ م

الفرقة : الشريعة
المادة : مصادر وأحكام الالتزام

(تحل)

أجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يأتي:

السؤال الأول:

تكلم عن صلاحية السكوت للتعبير عن الإرادة؟

السؤال الثاني:

لا يعتبر التعدي في حالة الدفاع الشرعي خطأ، ولا يترتب عليه أية مسئولية تقصيرية، تكلم عن الشروط اللازمة لتحقيق حالة الدفاع الشرعي؟

السؤال الثالث:

التصرفات التي لا يجوز إثباتها بالشهادة رغم أنها في حدود النصاب؟

السؤال الرابع:

تكلم عن الدعوى غير المباشرة من حيث مفهومها وشروطها؟

انتهت الأسئلة مع التمنيات بالتوفيق،،،،

د/ أحمد التهامي

رئيس القسم

أ.د / حمدي محمد مصطفى

S.M.A.S

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بنفها الأشراف

(التخلف)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي ٢٠١٧-٢٠١٨ م

الفرقة الثانية قانون
الرسم: ساعة
التاريخ: ١٣/٥/٢٠١٨ م

أجب عن ثلاثة أسئلة فقط على أن يكون الأول من بينها:

السؤال الأول: "إجباري" (٣٠ درجة)

أجب عن القضيتين الآتيتين مع تدعيم رأيك بالأسانيد القانونية:

أ- وضعت شركة الاتصالات شرطاً في العقد يقضي بحقها في رفع المقابل في أي وقت، وأنها غير مسؤولة عن انقطاع الخدمة لأي سبب، وقامت الشركة فعلاً بعد فترة برفع المقابل ارتفاعاً كبيراً، كما رفضت تعويض المشترك عن الأضرار التي أصابته نتيجة انقطاع الخدمة لمدة شهر. فرفع المشترك دعوى يطلب فيها التعويض عن أضرار انقطاع الخدمة، ويطلب أيضاً إلغاء رفع الشركة للمقابل.

وتمسكت الشركة بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز للقاضي الحكم بالتعويض ولا إلغاء قرار رفع المقابل؛ لأن المشترك رضئ بشرط التعاقد.

فما رأيك القانوني في طلبات المشترك؟ وطلبات الشركة؟ ولماذا يحكم القاضي؟

ب- ارتكب سائق الجامعة حادثاً أثناء عمله؛ فرفع المضرور دعوى تعويض ضد الجامعة وليس ضد السائق. فدفعت محامي الجامعة أن المسؤولية شخصية وبالتالي يجب طلب التعويض من السائق. فلم يلتفت القاضي إلى طلب الجامعة وحكم عليها بالتعويض. فما رأيك في حكم القاضي؟

السؤال الثاني: (٣٥ درجة)

عرف العقد الرضائي، والعقد الشكلي، والعقد العيني، والعقد الفوري، والعقد الزمني، مع ضرب الأمثلة؟

السؤال الثالث: (٣٥ درجة)

أشرح شروط التدليس كمب من عيوب الإرادة، مع بيان الجزاء المترتب عليه؟

السؤال الرابع: (٣٥ درجة)

عرف الخلف العام والخلف الخاص مع التمثيل لهما، مع بيان قاعدة انصراف آثار العقد إلى الخلف العام وما يرد عليها من استثناءات؟

مع خالص الدعاء بالتوفيق

أ.د. محمد إبراهيم بنداري

S.M.A.S

التاريخ : ٢٠١٨ / ٥ / ١٩

المادة: نظرية الالتزام والإثبات

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بقطرنا الأشراف

الفرقة: الثانية قانون

امتحان نهائية الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي ٢٠١٧-٢٠١٨م

اجب عن ثلاثة أسئلة فقط على أن يكون الأول من بينها:

(٣٠ درجة)

"إجباري"

السؤال الأول:

اجب عن القضيتين الآتيتين مع تدعيم رأيك بالأحكام القانونية:

أ- اتفق المفاوض على بناء منزل بمبلغ مائتي ألف جنيه، وأثناء تنفيذ العقد ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت مما ترتب عليه أن أصبح تنفيذ المفاوض يحتاج إلى ثلاث مائة وخمسين ألف جنيه، فرفع المفاوض دعوى يطلب فيها زيادة أجره من مائتي ألف جنيه إلى ثلاث مائة وخمسين ألف جنيه لوجود ارتفاع فاحش في الأسعار يعد من قبيل الظروف الطارئة.
فدفع صاحب العمل الدعوى بالآتي: ١- لا يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة لأن المفاوضة من العقود الفورية. ٢- أن العقد شريعة المتعاقدين وعلى المفاوض تنفيذ العقد، ولا يجوز للقاضي تعديله.

فلم يلتفت القاضي لهذين الدفيعين، وحكم برفع أجر المفاوض إلى ثلاث مائة وخمسين ألف جنيه. فما رأيك في كل دفع على حدة؟ وما مدى صحة حكم القاضي؟

ب- باع شخص عقاره بيعاً صورياً إلى جاره وسجل عقد البيع بالبريد العقاري من التنفيذ عليه من الدائنين. ولما أراد البائع أن يعيد العقار إلى ملكه رفض المشتري متمسكاً أنه المالك بناءً على العقد الظاهر؛ فأثبت البائع صورية العقد بشهادة الشهود إلا أن المشتري رفض على سماع الشهادة متمسكاً بالعقد المكتوب الصوري ولا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة.
فهل يحكم القاضي للبائع الذي يتمسك بالعقد الحقيقي (المستتر) أم للمشتري الذي يتمسك بالعقد الصوري (الظاهر)؟

(٣٥ درجة)

السؤال الثاني:

عرف عقد المساومة وعقد الإذعان، مع بيان خصائص عقد الإذعان، وشرح الحماية القانونية للطرف المدعى؟

(٣٥ درجة)

السؤال الثالث:

عرف الإعذار وبين أهميته، وكيفية، والنتائج القانونية المترتبة على الإعذار؟

(٣٥ درجة)

السؤال الرابع:

أ- عرف الضرر المادي والضرر الأدبي، والضرر المباشر والضرر غير المباشر، مع ضرب الأمثلة لذلك؟

ب- الأصل هو حياد القاضي في الإثبات، ومع ذلك فللقاضي دور إيجابي في الإثبات. اشرح ذلك؟

مع خالص الدعاء بالتوفيق

أ.د. محمد إبراهيم بنداري

S.M.A.S

المادة : أحكام الالتزام والالتزامات
الزمن : ساعده
التاريخ : ٢٠١٨/٦/١٢ م (صباحي)
٢٠١٨/٢٠١٧ م

الفرقة : الثالثة
المنهج : شريعة وقانون

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٧ م

أجب عن السؤال الأول ثم أجب عن سؤاليين فقط من الأسئلة التالية :-
السؤال الأول :-

حدد المقصود بفكرة الأثر الرجعي للشرط ثم اشرح النتائج التي تترتب على هذه الفكرة والاستثناءات الواردة عليها.

السؤال الثاني :-

بين المقصود بالحق في الحبس ثم اشرح بالتفصيل الشروط التي يجب توافرها لاستعماله.

السؤال الثالث :-

وضح بالتفصيل الآثار التي تترتب على المقاصة بالنسبة لطوقها.

السؤال الرابع :-

حدد المقصود بالغير في المحرر العرفي ثم اشرح بالتفصيل من الذي يعتبر من الغير بالنسبة لهذا المحرر.

مع أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق .

د / جلال عبد الحميد أبو رية

الفرقة الثالثة قانون
المادة ١١ نظام الالتزام والإثبات
الزمن ساعتان
التاريخ: ١٢/٥/٢٠١٨ م

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون
تفهيئ الأسراء - وقهليه

امتحان التخليص للعام الجامعي ١٤١٨-١٤١٩ م

أجب عن كل مرة أسئلة فقط من الأسئلة التالية

السؤال الأول:

أشرح بالتفصيل العناصر التي يجب على القاضي أن يتحقق منها توافرها قبل القول بوجوب التزام طرفي.

السؤال الثاني:

وضح بالتفصيل الشروط التي يجب توافرها في عهد المدين حتى يكون له صرف الصادرة منه محال للطعم فيه بدعوى عدم انتفاء البصر (البوليصة).

السؤال الثالث:

بيِّن بالتفصيل كيفية احتساب مدة التقادم المسقط ووقفها وانقطاعها.

السؤال الرابع:

حدد المقصود بالمرر الرسمي ثم أشرح شروط اكتسابه لمجرد هذه الصفة.

الفترة الزمنية - درجته - محلها - فروعها.

S.M.A.S

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون
بالدقهلية
امتحان نهاية لفضل لدراسي الثاني
للعام الجامعي ٢٠١٦ - ٢٠١٧
المادة: قانون مدني (أحكام الالتزام والإثبات)
الفرقة الثالثة قانون
الزمن: ساعتان
التاريخ: ٢٠١٧/٦/١ م

أجب عن ثلاثة أسئلة مختارة مما يلي :

السؤال الأول :
اشرح بالتفصيل كيفية تنفيذ الالتزام بعمل تنفيذاً حقيقياً .

السؤال الثاني :
بيِّن المقصود بالتضام الإيجابي ثم اشرح بالتفصيل الآثار التي تترتب عليه

السؤال الثالث :
إذا امتنع الدائن عن قبول الوفاء لمدينه منه المدينه ، فكيف يحصل هذا المدينه على براءة ذمته من الدين .

السؤال الرابع :
من القواعد المعمول بها في قانون الإثبات المصري فيما يتعلق بتوزيع عبء الإثبات (أن النبينة على من ادعى) فما المقصود بهذه القاعدة ولماذا كلف القانون من يدعى واقعة بإثباتها وذلك بالتفصيل .

د. محمد عبد الحليم محمد

S.M.A.S.

جامعة الأزهر الشريف	القائم بـ (رئيس)	اسم المقرر: مصادر الالتزام وأحكامه وإثباته
كلية الشريعة والقانون ببلدنا الأشراف	أ. د: محمد إبراهيم بندياري	الفرقة: الثانية
امتحان الفصل الدراسي الثاني	د: جلال عبد الحميد أبو رية	الدرجة: قانون
نوع الامتحان: أساسي	العام الجامعي: ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م	الامتحان: مساعداً
الوقت: من ٩,٣٠ - ١١,٣٠ ص	عدد صفحات الامتحان: ١	التاريخ: ٢٠٢١ / ٦ / ٣ م

استعن بالله تعالى وأجب عن الأسئلة الآتية

السؤال الأول: ضع علامة صح (✓) أو علامة خطأ (×) أمام كل عبارة من العبارات الآتية، بدون تعليل (٢٠ درجة).

S.M.A.S

- ١- يمكن في النهاية الاتفاقية أن يكون الجانب مميزاً.
- ٢- يترتب على وجود عيب من عيوب الإرادة بطلان العقد بطلاناً مطلقاً.
- ٣- يجب أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً لكي تطبق نظرية الظروف الطارئة.
- ٤- يترتب على فسخ الإيجار زوال العقد بالترجيح واعتباره كأن لم يكن.
- ٥- المسؤولية التقصيرية هي جزاء إخلال المدين بتنفيذ التزامه التعاقدية.
- ٦- لا يجبر المدين بالالتزام المدني على تنفيذه.
- ٧- الغرامة التهديدية عقوبة للمدين لعدم تنفيذه لالتزامه.
- ٨- لا تقبل الدعوى البوليصية إذا كان المال محل التصرف مما لا يجوز الحجز عليه.
- ٩- يجوز المقاصة بين التزام طبيعي والتزام مدني.
- ١٠- للدائن أن يجمع بين التنفيذ بمقابل والتعويض عن التأخير في التنفيذ.

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس: (٢٠ درجة لكل نقطة ٢ درجات)

- ١- يعتبر كتابة ماركه غير حقبقة على الثوب من قبيل (أ- القلط. ب- التدليس. ج- الاحتفال)
- ٢- يكون التعويض عن الضرر (أ- المادي فقط. ب- الأدبي فقط. ج- الضرر المادي والأدبي معاً)
- ٣- للدائن أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ (أ- بعد حكم القاضي. ب- بإرادته المنفردة. ج- بعد الإعذار)
- ٤- يقترب على استحالة تنفيذ الالتزام بقوة قاهرة (أ- فسخ العقد. ب- انفساخ العقد. ج- بطلان العقد)
- ٥- يكون التعويض في المسؤولية العقدية عن (أ- الخطأ العمدي. ب- الخطأ غير العمدي. ج- هما معاً)
- ٦- يقتصر التعويض على الضرر (أ- المباشر. ب- غير المباشر)
- ٧- التعويض في غير حالي الغش والخطأ الجسيم يقتصر على الضرر (أ- المتوقع. ب- غير المتوقع)
- ٨- تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرفات بانقضاء (أ- سنة. ب- ٣ سنوات. ج- ٥ سنوات) من الوقت الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف.
- ٩- تقدر قيمة الضرر على أساس قيمته وقت (أ- وقوع الضرر. ب- الحكم في الدعوى)
- ١٠- يترتب على الدعوى البوليصية متى قضي بقبولها عدم نفاذ التصرف المطعون فيه في مواجهة (أ- الدائن رافع الدعوى فقط. ب- كافة الدائنين ذوي الحقوق السابقة على التصرف المطعون فيه)

السؤال الثالث: أكمل العبارات الآتية بالكلمات المناسبة: (٤٠ درجة لكل نقطة ٤ درجات)

- ١- مصادر الالتزام خمسة: ١- ٢- ٣- ٤- ٥-
- ٢- أركان العقد ثلاثة: ١- ٢- ٣-
- ٣- أنواع النيابة في التعاقد من حيث مصدرها ثلاثة: ١- ٢- ٣-
- ٤- عيوب الإرادة أربعة: ١- ٢- ٣- ٤-
- ٥- أركان المسؤولية العقدية ثلاثة: ١- ٢- ٣-
- ٦- لكي تحكم المحكمة للدائن بتنفيذ الالتزام تنفيذ عيباً يجب أن تتوافر عدة شروط هي: ١- ٢-
- ٣- ٤- ٥-
- ٧- يترتب على اعدار الدائن للمدين بتنفيذ التزامه عدة نتائج هي: ١- ٢- ٣-
- ٨- الصورية عبارة عن
- ٩- الحق في الحبس عبارة عن
- ١٠- يتكون التعويض من عنصرين هما: ١- ٢-